



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

OFÍCIO - MDA Nº 82/2024/AECI-MDA/MDA

Brasília, na data da assinatura.

Ao Senhor

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

Secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia - Substituto
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

C/C à **Secretaria-Executiva**, para conhecimento.

Assunto: Ofício 21213/2024-TCU/Seproc - TC 038.408/2021-0 - Resultado de Monitoramento.

Prezados(as),

1. Ao cumprimentá-los(as), envio o OFÍCIO 21213/2024-TCU/Seproc (Documento SEI 35263216), por meio do qual o Tribunal de Contas da União (TCU) encaminha a este Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) o Acórdão 885/2024 - TCU - Plenário, que trata do monitoramento do cumprimento do Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário, decorrente de auditoria de conformidade realizada no procedimento de **emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)**.

2. Informo que o Acórdão 885/2024 - TCU - Plenário **consignou avanços nas iniciativas destinadas ao cumprimento das determinações constantes no Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário**, tendo sido apresentadas as seguintes decisões:

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em:

- considerar "cumpridas" as determinações constantes dos subitens 9.4.1.1, 9.4.1.3, 9.4.1.4 e 9.4.2 do Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário;
- considerar "em cumprimento" as determinações constantes dos subitens 9.2.2, 9.2.6, 9.3 e 9.4.1.2 do Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário;
- considerar prejudicada a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário, com base no disposto no item 63.3 dos Padrões de Monitoramento aprovados pela Portaria-TCU 27/2009;
- autorizar a unidade técnica a dar prosseguimento, em novo processo, ao monitoramento dos subitens 9.2.2, 9.2.6, 9.3 e 9.4.1.2 do Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário;
- informar a Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar quanto ao teor desta decisão;

f) encerrar este feito pelo seu definitivo apensamento ao TC 012.700/2017-7, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.

3. Nesse contexto, cabe referenciar o texto dos subitens indicados no Acórdão 885/2024 - TCU - Plenário, de modo a possibilitar melhor visualização das determinações do Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário consideradas cumpridas e prejudicadas, bem como daquelas que continuarão em monitoramento pelo Tribunal:

Situação das determinações	Subitens e respectivo texto das determinações - Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário
Consideradas cumpridas	- 9.4.1.1. registro detalhado de todos os membros componentes da Unidade Familiar de Produção Rural, com os dados pessoais, a força de trabalho e a renda dos seus integrantes, entre outros dados; - 9.4.1.3. registro do histórico de tentativas de emissão de DAP relativas aos CPF dos Titulares 1 e 2; - 9.4.1.4. utilização de ferramenta de validação nos campos de entrada de dados preenchidos pelo agente emissor; - 9.4.2. promova a efetiva implementação da estratégia de treinamento e capacitação para os agentes emissores com vistas a reduzir os erros e a sanar as dúvidas no processo de emissão da DAP.
Consideradas em cumprimento (continuarão em monitoramento)	- 9.2.2. estabeleça os procedimentos de validação das informações apresentadas pelo postulante no processo de emissão de DAP ou de outro documento substituto, de modo a assegurar o cumprimento do art. 19 da Portaria SAF nº 1, de 2017, a exemplo do cruzamento de dados com as bases de dados de sistemas governamentais inerentes à Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ao banco de dados de pagamentos do INSS (Macaíba) e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), às informações dos contribuintes registrados na base de dados da Receita Federal (Receita), ao repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos programas e políticas da agricultura familiar, entre outros; - 9.2.6. atente para a necessidade de observância das determinações prolatadas por este Acórdão nos estudos e na futura implementação do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), ao substituir a DAP para efeito de acesso às ações e às políticas destinadas à Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) e aos empreendimentos familiares rurais, nos termos do Decreto nº 9.064, de 31 de maio de 2017; - 9.3. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei nº 8.443, de 1992, que a Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) regulamente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência deste Acórdão, os parâmetros de aferição dos critérios de identificação e de qualificação da Unidade Familiar de Produção Rural e os critérios de suspeição e de qualificação mínima do agente emissor, em cumprimento ao art. 5º, § 2º, e ao art. 21, III, da Portaria Sead nº 234, de 4 de abril de 2017; - 9.4.1.2. registro detalhado de todas as propriedades rurais pertencentes ou exploradas pela Unidade Familiar de Produção Rural, com o devido registro nos cadastros de uso da terra (Cadastro Ambiental Rural - CAR ou Sistema Nacional de Cadastro Rural);
Considerada prejudicada	- 9.2.1. apure os indícios de irregularidade apontados à Peça 156, para as Unidades Familiares de Produção Rural (UFPR), e à Peça 157, para as formas associativas, e providencie a reativação das DAP consideradas regulares ou o cancelamento das DAP consideradas irregulares, de modo a assegurar o cumprimento do art. 26 da Portaria SAF nº 1, de 2017, com a subsequente comunicação das declarações canceladas aos órgãos e entidades gestores das políticas públicas para a agricultura familiar, no prazo de até 30 dias, para a adoção das providências cabíveis;

4. Em relação ao item 9.4.2, relativo à estratégia de treinamento e capacitação para os agentes emissores, pontua-se que o item 70 do Relatório Técnico que subsidiou o Acórdão 885/2024 - TCU - Plenário destaca uma **boa prática de gestão** adotada pela Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia (SAF)/MDA, nos seguintes termos:

(...) Em recente transmissão via Youtube, o ministério apresentou os fundamentos que regem o CAF e buscou responder às dúvidas de operacionalização do sistema e de

interpretação das normas. O vídeo “Saiba como obter e emitir o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF)” está disponível no canal do MDA, com mais de 8 mil visualizações, e **pode ser considerado como uma boa prática de gestão. Grifei.**

5. Outro ponto a ser assinalado diz respeito à conclusão geral acerca das iniciativas adotadas pela SAF (item 81)

Nota-se que a SAF empreendeu esforços significativos no cumprimento das determinações monitoradas, ao aprimorar os regimentos, os sistemas e a gestão do CAF. Nesse momento, **o desenvolvimento do “CAF 3.0” está em suas etapas finais e mostra-se como um avanço em relação aos sistemas anteriores na garantia da integridade e confiabilidade das informações**. Acompanhando-o, uma atualização da Portaria MDA/2023 deve ser publicada, representando um momento oportuno para que o cadastro adote os apontamentos levantados na auditoria. **Grifei.**

6. Por fim, no referido Relatório (item 71), também consta a seguinte **sugestão**:

Uma sugestão para o “CAF 3.0” é que o novo sistema apresente as respostas para as perguntas mais frequentes dos usuários e, possivelmente, um canal direto de atendimento para dirimir dúvidas de preenchimento. Depreende-se da análise acima que a secretaria adotou medidas para a efetiva implementação da estratégia de treinamento e capacitação para os agentes emissores.

7. Em relação aos demais itens do Acórdão 1.197/2018-TCU-Plenário não mencionados no Acórdão 885/2024 - TCU - Plenário, cabe esclarecer que, em monitoramento anterior, o qual resultou no Acórdão 1.866/2021-TCU-Plenário, já havia sido assinalado o cumprimento dos itens 9.1, 9.2.4, 9.2.5 e 9.4.3, assim como tinham sido considerados prejudicados os itens 9.2.3 e 9.6.

8. De forma consolidada, tem-se o seguinte grau de atendimento das deliberações:

Deliberação	Cumprida	Em cumprimento	Insubsistente	Não cumprida
9.1	X			
9.2.1			X	
9.2.2		X		
9.2.3			X	
9.2.4	X			
9.2.5	X			
9.2.6		X		
9.3		X		
9.4.1.1	X			
9.4.1.2		X		
9.4.1.3	X			
9.4.1.4	X			
9.4.2	X			
9.4.3	X			
9.6			X	
Quantidade	8	4	3	0
Percentual	53,3%	26,7%	20%	0

Fonte: Elaborada pelo TCU.

9. Isto posto, encaminho o presente processo para conhecimento por parte da Secretaria-Executiva, e à Agricultura Familiar e Agroecologia (SAF), para continuidade das providências necessárias ao cumprimento das determinações que continuarão em monitoramento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TATIANA FREITAS DE OLIVEIRA

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Freitas de Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 14/05/2024, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

[https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **35264813** e o código CRC **DA5B4324**.

Edifício Palácio do Desenvolvimento, Sala 407, Asa Norte - Telefone: (61) 3276-4315
CEP 70057-900 - Brasília/DF

Referência: Processo nº 55000.012104/2023-53

SEI nº 35264813